

予備独自問題R7-21

(配点: 2)

月 日

月 日

弁護人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 裁判所は、被告人の私選弁護人の数を制限することはできない。

イ. 勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかに問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。

ウ. 特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実についての勾留が取り消され、被疑者が釈放されたとしても、当該被疑事実について検察官の終局処分がされるまでは、被疑者の国選弁護人としての地位を失うことはない。

エ. 被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。

オ. 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して私選弁護人を選任することができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

No123	弁護人		正答率
予備R7-21	正解	5	64%

ア 誤っている

35条は、「裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。」と規定している。

イ 誤っている

37条の3第2項は、一定の基準額以上の資力を有する被疑者にのみ、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出を義務付けている。

ウ 誤っている

被疑者国選弁護制度の対象事件は「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」、すなわち全ての勾留事件（37条の2、37条の4）である。そして、身体拘束を受けていない被疑者、勾留後釈放された被疑者は対象外であるところ、被疑者が釈放された場合、被疑者の国選弁護人はその地位を失う。38条の2は、「裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。」と規定している。

エ 正しい

最決昭40.7.20は、氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効としている。その理由として、判例は、被告人の氏名について黙秘権がない（最大判昭32.2.20参照）こと、法が弁護人の選任を要式行為としているのは手続を厳格丁寧にして過誤のないようにするためであること、被告人は訴訟法上の権利を誠実に行使しなければならないことを挙げている。

オ 正しい

30条2項は、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定している。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。